

التاريخ: 4 جمادى الاول 1447 هـ

الموافق: 26 أكتوبر 2025م

لدى محكمة مسقط الابتدائية (الدائرة العمالية)

الموضوع: التقرير التكميلي في الدعوى رقم 499/1409/2025 ، والمقامة من / نديم امين سيد
ضد/ عالم الاحجار العالمية ش م م والمحدد لنظرها جلسة 2025/11/4م

صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الموقر،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإشارة إلى قرار عدالتكم الموقرة الصادر بالجلسة السابقة، وإلى تقرير الخبرة الذي تم إيداعه،
وإلى مذكرة التعقيب على التقرير والمتضمنة اعتراضات مقدمة من المدعى عليها، نتشرف بتقديم
هذا التقرير التكميلي لبيان ما أثارته المدعى عليها من اعتراضات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: بيان الاعتراض بشأن توصيف الترقية الوظيفية (الاعتراض الأول والسادس)

• ملخص اعتراض المدعى عليها :

تعترض الشركة على استنتاج الخبرة بأن ترقية المدعي كانت مكافأة على أدائه، وتدفع بأنها
كانت مجرد "إجراء إداري" لتوحيد المسميات الوظيفية، مستشهدة بعقد موظف آخر.

• التحليل الفني:

1- عرّفت المادة (35) من القرار الوزاري رقم 2025/619 طرق الترقية، وقد نص البند (1) منها على أن "الترقية الإدارية" هي "نقل العامل من فئة مهنية إلى فئة مهنية أعلى ذات مسؤوليات واختصاصات ومميزات مختلفة، ويترتب على الترقية الإدارية ترقية مالية إلى الدرجة المالية المخصصة للفئة المهنية الأعلى".

وبالنظر إلى قرار الشركة المؤرخ في 20 يونيو 2022، يتضح أنه انطوى على كافة العناصر الفنية للترقية الإدارية وفقاً للتعريف أعلاه، حيث تم:

- نقل العامل إلى فئة مهنية أعلى: من "مندوب مبيعات" إلى "مدير مبيعات إقليمي".
- ترتب على ذلك مسؤوليات واختصاصات مختلفة: وهو ما يُستفاد من طبيعة المسمى الجديد الذي يحمل طابعاً إشرافياً واستراتيجياً.
- ترتب على ذلك ترقية مالية: حيث تمت زيادة الراتب الأساسي من 420 ريالاً إلى 910 ريالاً عمانية، وزيادة الراتب الإجمالي من 650 ريالاً إلى 1,400 ريال عماني.

2. كما ورد في التقرير بأن المستندات المقدمة من المدعى عليها نفسها تشير إلى أن المدعي، خلال الفترة التي تلت الإشعار الأخير (من فبراير 2023 إلى أغسطس 2024)، قد حقق مبيعات إجمالية بلغت 360,106.570 ر.ع، هذه المبيعات تثبت أن المدعي كان منتجاً وفعالاً في عمله، وينفي تماماً حجة "ضعف الأداء" التي استندت إليها الشركة في إنهاء خدماته.

الخلاصة الفنية:

وعليه فإن اجتماع العناصر الواردة في التحليل أعلاه (تغيير المسمى، زيادة المسؤوليات، والزيادة المالية الكبيرة، وأداء مبيعات المدعي) يتوافق تمامًا مع المفهوم الفني والإداري للترقية، ولا يمكن فنياً تفسيره على أنه مجرد "إجراء إداري شكلي" لتوحيد المسميات، خاصة في ظل الزيادة المالية التي تجاوزت 100% من الراتب، وتحقيق مبيعات تتجاوز 300,000 ر.ع.

وتخلص الخبرة إلى أن قرار الشركة الصادر في يونيو 2022م، بما تضمنه من زيادة مالية كبيرة، يتوافق فنياً مع ما هو مقرر ومفهوم الترقية القائمة على الأداء، أكثر من كونه مجرد إجراء إداري. ويبقى لعدالة المحكمة تقدير الأثر القانوني لذلك على الإشعارات السابقة، والذي تم الاستناد عليها في إنهاء خدمة المدعي.

ثانياً: بيان الاعتراض بشأن الأجور المتأخرة والتقاعد (الاعتراض الثاني)

• ملخص اعتراض المدعى عليها :

تعترض الشركة على المبالغ المحتسبة، وتدفع بسقوط المطالبة بالتقاعد عن رواتب 2021 و2022، وتفيد بأن باقي المبالغ تم سدادها أو تضمينها في التسوية.

• التحليل الفني:

1. عند اعداد التقرير وبعد مراجعة كشف حساب المدعي ومطابقته مع كشف الرواتب الذي قدمته الشركة المدعى عليها آنذاك، اتضح وجود أشهر لم يتم إيداع رواتبها بشكل وواضح. ورغم ادعاء الشركة بسدادها ضمن دفعات مجمعة.
2. تم حصر الأشهر التي لم يتم الحصول على بيان سداد الراتب وقمنا بطلب المستندات المؤيدة مع توفير وقت كاف للشركة المدعى عليها، إلا أنها لم تقدم المستندات المطلوبة لبيان سداد رواتب الأشهر المشار إليها حتى تاريخ اعداد التقرير وايداع التقرير بتاريخ 6 سبتمبر 2025م.
3. قدمت الشركة المدعى عليها في مذكرة الرد على التقرير المستندات المطلوبة لبيان السداد وتمت مراجعتها بالكامل وتبين خلال البيانات المؤيدة سداد معظم الرواتب التي تم تحديدها في التقرير.

• الخلاصة الفنية:

وعليه، وحيث أن المستندات التي تم تقديمها بعد إيداع التقرير تثبت سداد المدعى عليها للرواتب التي تم تحديدها في التقرير، يغير هذا البيان من نتيجة التقرير في هذا الشأن، وان إجمالي الأجور المتأخرة المستحقة للمدعي وذلك عن الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام 2023م والتي لم يثبت سدادها حتى تاريخه يبلغ مجموعها 4,281.900 ر.ع (أربعة آلاف ومائتان وواحد وثمانون ريالاً وتسعمائة بيسة). وهو المبلغ الذي تقر به الشركة المدعى عليها.

ثالثاً: الرد على الاعتراض بشأن رصيد الاجازات غير المستنفذة (الاعتراض الثالث)

• ملخص اعتراض المدعى عليها:

تدفع المدعى عليها بأن الخبير أخطأ في حصر رصيد الإجازات، وأن هناك أياماً إضافية يجب خصمها من رصيد المدعى، مستندةً في ذلك إلى سجلات الحضور والانصراف التي توثق غياب المدعى.

• التحليل الفني:

قمنا بمراجعة دقيقة للمستندات التي أرفقتها المدعى عليها في مذكرة اعتراضها من طلبات الاجازات المقدمة من قبل المدعى عليها والمتضمنة مستند جديد كملخص لإجازات المدعي وقد تبين من هذا الملخص ما يلي:

1. قامت المدعى عليها بحصر إجمالي أيام الإجازات المستنفذة وبلغت 49 يوماً.
2. أضافت المدعى عليها بنداً مستقلاً تحت مسمى "إجمالي إجازات التي تم تعويضها بمبلغ"، وحصرتها بـ 7.38 يوماً، مع وجود ملاحظة أنها قامت بتحويل مبلغ 344.566 ريال عماني للمدعي بتاريخ 15 ديسمبر 2022 كـ "تعويض" عن هذه الأيام.
3. يكشف الملخص عن تناقض جوهري في بيان الشركة المدعى عليها في شأن اجازات المدعي، ويثبت صحة حسابات التقرير الأصلي من عدة أوجه بحسب ما يلي:

أولاً: المستند يثبت أن الشركة لم تقم بخصم هذه الأيام الـ 7.38 من رصيد الإجازات، بل قامت بالتعويض عنها نقداً. وهذا الإجراء يؤكد أن هذه الأيام كانت لا تزال جزءاً من رصيد المدعي المستحق، ولو كانت مستنفذة (كما تدعي الشركة الآن في اعتراضها) لما كان هناك أي مبرر للتعويض عنها.

ثانياً: إن ادعاء الشركة في اعتراضها بأن هذه الأيام يجب خصمها لارتباطها بنظام الحضور والانصراف يتعارض تماماً مع ما قامت به هي بالفعل في عام 2022 عندما اختارت أن تعوض المدعي عنها نقداً. فالشركة تناقض نفسها؛ فهي من جهة تعتبرها أياماً مستحقة تستوجب التعويض، ومن جهة أخرى تطالب بخصمها وكأنها أيام غياب.

ثالثاً: لم تقدم المدعى عليها أي دليل بنكي يثبت أن مبلغ التعويض المذكور (344.566 ريال عماني) قد تم إيداعه بالفعل في حساب المدعي بتاريخ 15 ديسمبر 2022، وكما تعذر بيان تحويل المبلغ المشار إليه في كشف حساب المدعي البنكي.

رابعاً: تعذر بيان المستند الذي يؤيد طلب المدعي لهذه الاجازات (7.38 يوماً).

• الخلاصة الفنية:

تخلص الخبرة إلى أن اعتراض المدعى عليها في هذا الشأن لا يستند إلى أساس صحيح، بل ويتناقض مع مستندات التي قدمتها بنفسها. فالمستندات تثبت أن الأيام محل النزاع (7.38 يوماً) لم يتم خصمها من الرصيد، بل تم تقديرها كأيام مستحقة تم التعويض عنها نقداً (وإن كان سداد هذا التعويض نفسه غير مثبت).

(مرفق رقم 1 – ملخص الاجازات المقدم من الشركة المدعي عليها)

وعليه، فإن هذه الأيام لا يمكن خصمها مرة أخرى. وبذلك، يبقى الرأي الفني للخبرة ثابتاً على ما ورد في التقرير، وهو أن إجمالي أيام الإجازات المستنفذة والموثقة بطلبات إجازة معتمدة هو 53 يوماً، وأن الرصيد المتبقي للمدعي هو 54.66 يوماً، وهو الأساس الصحيح لاحتساب قيمة البدل المستحق.

رابعاً: الرد على الاعتراض بشأن عمولة المبيعات (الاعتراض الرابع والخامس)

• ملخص اعتراض المدعى عليها:

تعارض الشركة على ما خلص إليه الخبير من عدم واقعية أهداف المبيعات، وتدفع بأن الخبير تجاهل إمكانية البيع من المخزون المتوفر. كما تؤكد الشركة أن صرف العمولة كان مشروطاً بتحقيق تلك الأهداف، وهو ما لم يقم به المدعي.

• التحليل الفني:

1. تدفع الشركة فرضية البيع من المخزون، ولكنها لم تقدم أي مستند يثبت حجم المخزون الفعلي الذي كان متاحاً للبيع، بخلاف ما هو موضح في سجل اهداف المبيعات والمتضمن جدول الإنتاج الذي قدمته الشركة المدعى عليها نفسها، حيث يثبت أن الإنتاج الفعلي كان أقل من المخطط بكثير في جميع الأشهر، كما يبين جدول المبيعات أن جميع الموظفين لم يحققوا الهدف المخطط له مما يدل على أن الشركة تعترض على استنتاج مبني على مستنداتها هي نفسها، وهو أن عدم

تحقيق الأهداف كان لسبب يعود للشركة المدعى عليها وليس لفريق المبيعات أو المدعي.

2. كما أوضحنا في التقرير في شأن التحليل المقارن لأداء المدعي مع زملائه، فإن العجز عن تحقيق الهدف لم يكن قاصراً على المدعي وحده، بل كان سمة عامة لفريق المبيعات بأكمله، مما يدعم الاستنتاج بأن الخلل يكمن في تصميم الهدف نفسه وليس في أداء فريق المبيعات.

3. أما في شأن الاتفاق على الأهداف الموضوعة، فتعذر بيان وجود اتفاق موقع من الطرفين على هذه الأهداف وكان من طرف المدعى عليها فقط، وأن الاتفاق الوحيد الموقع بين الطرفين هو ما ورد في خطاب الترقية وخضوع المدعي لنظام مكافآت المبيعات في شأن عمولة 1% من المبيعات وفقاً للوائح الداخلية وقانون العمل.

• الخلاصة الفنية:

إن خلاصة التقرير بأن هدف المبيعات كان غير واقعي بني على تحليل البيانات الفعلية المقدمة. كما أن الشرط الذي تتمسك به الشركة (تحقيق الهدف) لإسقاط حق المدعي في العمولة هو شرط واحد من أصل خمسة شروط في نظام مكافآت المبيعات الداخلي، حيث حقق المدعي معظم الأهداف الواردة (4 من أصل 5)، ما عدا جزئية تحقيق الأهداف الموضوعة لسبب يعود إلى الشركة المدعى عليها، وحقق المدعي مبيعات اجمالية من الفترة يوليو 2022م وحتى أغسطس

2024م مبلغ 445,792.480 ر.ع، وعليه يكون حساب عمولة 1% من المبيعات 4,457.92 ر.ع (أربعة آلاف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً عمانياً وتسعمائة وعشرون بيسة) بحسب ما تم بيانه في التقرير.

ولعدالة المحكمة القضاء في أحقية المدعي من عدمه للعمولة أعلاه.

خلاصة التقرير التكميلي:

بعد تحليل جميع اعتراضات المدعى عليها الجوهرية، نخلص الى نفس نتيجة التقرير السابق فيما عدا جزئية الرواتب التي في ذمة المدعى عليها بعد تقديمها المستندات المطلوبة، ليصبح اجمالي حساب مطالبات المدعي عن أجور غير مدفوعة وبدل رصيد الاجازات غير المستنفذة، وبدل الاخطار وتذكرة عودة، ومكافأة أداء المبيعات ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ اجمالي وقدره 16,742.033 ر.ع (ستة عشر الفا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً عمانياً وثلاثة وثلاثون بيسة).

هذا ما توصلنا اليه وراجين من المولى ان نكون قد وفقنا في اداء المأمورية التي كلفنا بها، بعد بذل العناية اللازمة لتحقيق دفاع طرفي التداعي وسماع أقوالهما وصولاً لوجه الحق فيها، ولعدالة المحكمة القضاء بما تراه مناسباً.



وتفضوا عدالتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

طارق بن أحمد بن سلطان المسكري

خبير ادارة الموارد البشرية

طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
خبير جدول إدارة الموارد البشرية
رقم القيد: ٠٠٢٦/٢٠٢٢

مرفق رقم 1 - ملخص الاجازات المقدم من الشركة المدعى عليها

اسم الموظف	نديم امين
تاريخ الالتحاق	01-02-2021
آخر يوم عمل	03-09-2024
اجمالي عدد الأيام المستحقة	1281.00
اجمالي رصيد الاجازات المستحقة طوال الخدمة	105.288

تفاصيل أيام الاجازات	عدد الأيام	من	الى	البيان
أيام الاجازات المستخدمة	(1.00)	18-03-2021	18-03-2021	تم دفع مبلغ يوم الاجازة في الراتب
	(1.00)	17-06-2021	17-06-2021	تم دفع مبلغ يوم الاجازة في الراتب
	(1.00)	09-12-2021	09-12-2021	تم دفع مبلغ يوم الاجازة في الراتب
	(1.00)	03-03-2022	03-03-2022	تم دفع مبلغ يوم الاجازة في الراتب
	(10.00)	08-05-2022	17-05-2022	تم دفع مبلغ يوم الاجازة في الراتب
	(5.00)	18-05-2022	22-05-2022	تم دفع مبلغ يوم الاجازة في الراتب
	(30.00)	18-12-2022	16-01-2023	تم تحويل مبلغ الاجازة (1400 ريال) مع الراتب في تاريخ 2022-09-11
	(49.00)			
اجمالي الاجازات المستخدمة	(7.38)			تم تحويل مبلغ (344.566 ريال) في تاريخ 2022-12-15
اجمالي الاجازات المستفدة	(56.38)			
رصيد الاجازات المتبقية	48.90			